YANQIVA

Yannick Kern (Einzelunternehmen „Yanqiva“), Waldstr. 3, 67361 Freisbach · E-Mail: support@yanqiva.de · Kleinunternehmer nach § 19 UStG

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 14. Oktober 2026 · yanqiva.de/agb

> Unsere Angebote richten sich **ausschließlich an Unternehmer** im Sinne von § 14 BGB sowie an juristische Personen des öffentlichen Rechts. Verbraucher sind vom Vertragsschluss ausgeschlossen.

1. Geltungsbereich und Anbieter

Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Yannick Kern, Yanqiva , Anschrift siehe Impressum (nachfolgend „Yanqiva“) und ihren Kunden über die auf der Website von Yanqiva angebotenen Leistungen: Prüf- und Berichtsleistungen (Website-Report), Monitoring, Behebungsleistungen (Einzel-Fix und Fix-Paket), Website-Erstellung und Website-Betreuung (Yanqiva Pflege). Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht, es sei denn, wir stimmen ihnen schriftlich zu.

2. Leistungsbeschreibung

- **Kostenloser Website-Check:** kostenlose automatische Prüfung der Startseite in den Bereichen Barrierefreiheit, Datenschutz, Rechtliches, Sicherheit, SEO, Technik, Performance und Mobil mit einer begrenzten Zahl von Tests. Ein Anspruch auf Verfügbarkeit besteht nicht. Für die Nutzung gelten die Nutzungsbedingungen für den kostenlosen Website-Check.
- **Website-Report:** einmalige Prüfung von bis zu 10 Seiten der Website des Kunden mit automatisierten Tests (Barrierefreiheit anhand der automatisch prüfbaren Erfolgskriterien der WCAG 2.2 Stufe AA sowie Datenschutz, Rechtliches, Sicherheit, SEO, Technik, Performance und Mobil), priorisierter Befundliste, Lösungsvorschlägen, Checkliste für manuelle Prüfpunkte und Entwurf einer Barrierefreiheitserklärung als PDF, einschließlich eines Nachscans innerhalb von 30 Tagen. Ein bereits gekaufter Website-Report wird beim Website-Auftrag und beim Fix-Paket voll angerechnet.
- **Monitoring:** automatische Überwachung von einer Website. Die Leistung umfasst je Website einen wöchentlichen automatischen Schnellcheck der Startseite, einmal im Monat eine automatische Tiefenprüfung von bis zu 10 Seiten der Website, einen Score-Verlauf, die Anzeige neuer und behobener Befunde im Dashboard über einen persönlichen Link, Benachrichtigungen per E-Mail bei neuen Befunden der Schwere „kritisch“ oder „hoch“ sowie bei einem deutlichen Rückgang des Scores und einen monatlichen Bericht als PDF. Die Seiten für die Tiefenprüfung wählen wir automatisch anhand der Verlinkung der Website aus, soweit der Kunde keine Seiten benennt. Die Prüfungen laufen automatisiert in dem genannten Rhythmus. Aus technischen Gründen kann sich ein Prüftermin um einige Tage verschieben. Das Monitoring ist keine Echtzeitüberwachung und erkennt nicht jede Änderung der Website. Ergebnisse der Tiefenprüfung und Monats-PDFs stellen wir bis zu 13 Monate nach ihrer Erstellung bereit. Berichte, die der Kunde länger benötigt, speichert er selbst.
- **Einzel-Fix (99 €):** Behebung eines einzelnen, konkreten Problems bzw. einer klar definierten Fehlerquelle an der Website des Kunden zum Festpreis, einschließlich Nachkontrolle. Der Einzel-Fix umfasst dieses eine Problem im üblichen Umfang (bis ca. 1,5 Stunden Arbeitszeit). Zeigt die Sichtung mehrere Probleme oder deutlich mehr Aufwand, erhält der Kunde vor Beginn ein Angebot für das Fix-Paket und entscheidet

selbst; ohne Zustimmung des Kunden entstehen keine Mehrkosten. Zeigt sich ein deutlich höherer Aufwand erst während der Arbeit, unterbrechen wir und stimmen das weitere Vorgehen mit dem Kunden ab. Siehe Ziffer 9.

- **Fix-Paket (ab 299 €):** Behebung mehrerer technischer, funktionaler, sicherheitsbezogener oder barrierefreiheitsbezogener Probleme innerhalb einer Website des Kunden, einschließlich Nachkontrolle. Den Festpreis und den genauen Umfang nennen wir vor Beginn nach Sichtung der betroffenen Bereiche; der Auftrag kommt erst nach Zustimmung des Kunden zustande. Der mögliche Leistungsumfang ist in Ziffer 9 beschrieben. Ein vorheriger Website-Report ist nicht erforderlich.
- **Website-Erstellung (Leistungsstufen Basic, Business und Premium):** Gestaltung und technische Umsetzung einer Website im Umfang unseres individuellen Angebots, siehe Ziffer 10.
- **Yanqiva Pflege (39 € pro Monat):** laufende Pflege und Betreuung einer Website (Hosting, technische Updates, Datensicherungen, Monitoring) im Umfang des Angebots, mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten, siehe Ziffern 7 und 11.

Bei Prüf- und Monitoringleistungen schulden wir eine sorgfältige technische Prüfung nach dem beschriebenen Verfahren, nicht einen bestimmten Erfolg. Automatische Tests erkennen nur einen Teil möglicher Barrieren (nach unserer Einschätzung etwa 30 bis 50 %). Die Prüfung manueller Punkte bleibt Aufgabe des Kunden. Auch Datenschutz- und Rechtsfragen lassen sich nur teilweise automatisch erkennen. Befunde sind technische Hinweise und keine rechtliche Bewertung.

3. Keine Rechtsberatung

Unsere Leistungen sind technische Prüfungen und Umsetzungen. Wir prüfen nicht, ob und welche Vorschriften für den Kunden im Einzelfall gelten, und erbringen keine Rechtsdienstleistungen. Hinweise zu Pflichtangaben, Datenschutz oder Barrierefreiheit sind allgemeine, automatisch erzeugte Hinweise. Vorlagen und Entwürfe (zum Beispiel einer Barrierefreiheitserklärung) beruhen auf Angaben des Kunden und den Prüfergebnissen. Der Kunde prüft sie inhaltlich und lässt sie bei Bedarf rechtlich prüfen. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Website des Kunden nach Umsetzung unserer Hinweise den Anforderungen des BFSG, der DSGVO oder anderer Vorschriften entspricht oder vor Abmahnungen, Bußgeldern oder Ansprüchen Dritter geschützt ist.

4. Vertragsschluss

Die Darstellung auf der Website ist kein bindendes Angebot. Mit Absenden des Bestellformulars gibt der Kunde für Website-Report und Monitoring ein verbindliches Angebot ab. Bei Einzel-Fix, Fix-Paket, Website-Projekten und Yanqiva Pflege ist das Absenden eine Anfrage; der Vertrag kommt erst mit der Annahme unseres Angebots durch den Kunden zustande. Bei Website-Report und Monitoring kommt der Vertrag durch unsere Bestätigung per E-Mail, Rechnungsstellung oder Beginn der Leistung zustande.

Bei Website-Projekten (Basic, Business, Premium), Yanqiva Pflege, Einzel-Fix und Fix-Paket ist das Absenden des Formulars eine unverbindliche Anfrage. Website-Projekte erbringen wir nur auf Grundlage eines individuellen Angebots. Wir senden dem Kunden vorab ein Angebot mit Umfang, Preis und Zeitplan in Textform. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der Kunde dieses Angebot annimmt. Das gilt insbesondere für Leistungen mit „ab“-Preis oder „nach Angebot“.

Technischer Ablauf: Der Kunde wählt im Bestellformular die Leistung, gibt seine Daten ein und sendet das Formular mit der Schaltfläche ab. Bis zum Absenden kann er alle Eingaben im Formular prüfen und korrigieren; Pflichtfelder werden vor dem Absenden auf Vollständigkeit geprüft. Den Eingang der Bestellung oder Anfrage bestätigen wir unverzüglich per E-Mail; diese Eingangsbestätigung ist noch keine Annahme.

Vertragssprache ist Deutsch. Wir speichern den Inhalt der Bestellung; die jeweils gültigen AGB kann der Kunde auf dieser Seite abrufen, ausdrucken oder speichern. Die Bestelldaten erhält der Kunde mit unserer Bestätigung. Einem Verhaltenskodex haben wir uns nicht unterworfen.

Der Kunde bestätigt bei der Bestellung, als Unternehmer zu handeln. Wir können Angaben zur Unternehmereigenschaft prüfen und Bestellungen ablehnen, wenn sie erkennbar von Verbrauchern stammen.

5. Preise und Zahlung

Alle Preise sind Endpreise in Euro. Yanqiva ist Kleinunternehmer im Sinne von § 19 UStG. Unsere Leistungen sind danach von der Umsatzsteuer befreit, und wir weisen in Rechnungen keine Umsatzsteuer aus. Entfallen die Voraussetzungen der Kleinunternehmerregelung, können wir für Leistungen, die danach erbracht werden, die gesetzliche Umsatzsteuer zusätzlich berechnen. Wir informieren den Kunden darüber mindestens einen Monat vorher in Textform. Bei Abonnements kann der Kunde dann zum Zeitpunkt der Änderung kündigen. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung auf der Website genannten Preise beziehungsweise die Preise aus unserem Angebot. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar, per Überweisung. Abweichende Zahlungsbedingungen (zum Beispiel Abschlagszahlungen bei Website-Projekten) vereinbaren wir im Angebot.

6. Lieferung

Der Website-Report wird als PDF per E-Mail innerhalb von 48 Stunden nach Zahlungseingang geliefert. Das Monitoring beginnt, sobald wir die Website eingerichtet haben. Den Dashboard-Link senden wir per E-Mail. Voraussetzung ist, dass die Website öffentlich erreichbar ist und sich automatisiert prüfen lässt. Liegen Seiten hinter einem Login oder blockiert die Website automatisierte Zugriffe, stimmen wir das Vorgehen mit dem Kunden ab. Die Frist verlängert sich dann angemessen. Für Website-Projekte gelten die Richtwerte und der Zeitplan nach Ziffer 10. Termine für Einzel-Fix und Fix-Paket ergeben sich aus dem Angebot bzw. unserer Bestätigung.

7. Laufzeit und Kündigung von Abonnements

Monitoring läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten jeweils zum Ende des laufenden Monats gekündigt werden.

Yanqiva Pflege hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten ab Bereitstellung der Leistung. Bereitstellung ist der Tag, an dem wir die Website im Rahmen der Pflege in Betrieb nehmen; wir teilen ihn dem Kunden in Textform mit. Die Mindestlaufzeit besteht, weil wir für die Website laufende Leistungen erbringen und vorhalten, die mit fortlaufenden Kosten verbunden sind, insbesondere Hosting und technische Betreuung. Die Pflege kann mit einer Frist von einem Monat erstmals zum Ende der Mindestlaufzeit gekündigt werden. Danach läuft sie auf unbestimmte Zeit weiter und kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Kündigungen bedürfen der Textform (E-Mail genügt). Bei ordentlicher Kündigung werden bereits bezahlte Monate nicht anteilig erstattet. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt; kündigt der Kunde aus wichtigem Grund, den wir zu vertreten haben, erstatten wir im Voraus gezahlte Entgelte für die Zeit nach Vertragsende anteilig.

8. Berechtigung für geprüfte Websites und Mitwirkung des Kunden

Website-Report, Monitoring, Einzel-Fix, Fix-Paket und Yanqiva Pflege erbringen wir nur für Websites, die der Kunde selbst betreibt (Inhaber) oder für deren Prüfung oder Betreuung er vom Inhaber beauftragt ist. Der Kunde bestätigt dies bei der Bestellung und bei jeder später hinzugefügten Website. Handelt der Kunde im

Auftrag eines Dritten (zum Beispiel als Agentur), bestätigt er, dass ihm für die Website ein Auftrag des Inhabers vorliegt. Auf unsere Anfrage weist der Kunde die Berechtigung in Textform nach, zum Beispiel durch eine Bestätigung des Inhabers.

Entfällt die Berechtigung, etwa weil ein Auftrag des Inhabers endet, teilt der Kunde uns dies unverzüglich mit und lässt die Website aus der Prüfung entfernen. Bestehen begründete Zweifel an der Berechtigung oder widerspricht der Inhaber einer Website der Prüfung, können wir die Prüfung dieser Website aussetzen, bis die Berechtigung nachgewiesen ist. Der Kunde nutzt unsere Leistungen nicht für die in Ziffer 5 der Nutzungsbedingungen genannten unzulässigen Zwecke, insbesondere nicht zur systematischen Suche nach Abmahnzielen oder für öffentliche Prangerlisten.

Macht der Kunde schuldhaft falsche Angaben zu seiner Berechtigung, stellt er uns von Ansprüchen Dritter, insbesondere der Inhaber der betroffenen Websites, frei, die auf der fehlenden Berechtigung beruhen. Die Freistellung umfasst die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung. Wir informieren den Kunden unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche und erkennen sie nicht ohne seine Zustimmung an. Weitere Rechte, insbesondere zur Kündigung aus wichtigem Grund, bleiben unberührt.

Der Kunde stellt uns die für die Prüfung nötigen Informationen bereit. Wir sind berechtigt, die angegebenen Adressen und die zugehörigen Unterseiten automatisiert aufzurufen. Blockiert die Website solche Abrufe, gilt Ziffer 6.

9. Behebung: Einzel-Fix und Fix-Paket

Einzel-Fix und Fix-Paket sind Werkleistungen, soweit eine bestimmte Änderung geschuldet ist (zum Beispiel: Schriften werden lokal ausgeliefert). Geschuldet ist die in unserer Bestätigung bzw. im Angebot beschriebene technische Behebung, nicht ein darüber hinausgehender Erfolg wie die Rechtskonformität der Website, eine vollständige Barrierefreiheit oder eine Platzierung in Suchmaschinen.

Das Fix-Paket kann, abhängig vom konkreten Auftrag und dem festgestellten Bedarf, insbesondere folgende technische Maßnahmen umfassen: technische und funktionale Fehlerbehebungen; Optimierung der Website-Struktur; Optimierung der Barrierefreiheit; Erstellung bzw. Anpassung einer Barrierefreiheitserklärung als Entwurf ohne rechtliche Prüfung (siehe letzter Absatz dieser Ziffer); lokale Einbindung von Google Fonts; Einrichtung bzw. Optimierung relevanter Security-Header; technische Sicherheitsoptimierungen; kleinere technische Optimierungen; notwendige Anpassungen an bestehenden Website-Komponenten, Formularen oder Funktionen sowie weitere unmittelbar erforderliche technische Maßnahmen zur Behebung der im Angebot benannten Probleme. Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Fix-Pakets und werden nicht gesondert berechnet, soweit sie vom vereinbarten Umfang des Fix-Pakets umfasst sind. Der genaue Umfang ergibt sich aus unserem Angebot und richtet sich nach den festgestellten Problemen und der erforderlichen Arbeit. Leistungen außerhalb des vereinbarten Umfangs erbringen wir nur nach einem weiteren Angebot und Zustimmung des Kunden.

Der Kunde ist zur Mitwirkung verpflichtet. Er stellt rechtzeitig die erforderlichen Zugänge (Theme, CMS, Hosting) und Freigaben bereit und sorgt vor Beginn für eine aktuelle Datensicherung. Verzögert sich die Mitwirkung, verschieben sich vereinbarte Termine entsprechend. Wir können Leistungen ablehnen, wenn sie technisch nicht möglich sind, etwa weil das System die Änderung nicht zulässt. Wir weisen darauf vorab hin.

Wir melden die Fertigstellung und übersenden das Ergebnis des Nachscans bzw. der Nachkontrolle. Der Kunde nimmt die Leistung ab, wenn sie im Wesentlichen vertragsgemäß ist. Sie gilt als abgenommen, wenn der Kunde nicht innerhalb von 14 Tagen nach dieser Meldung unter Angabe mindestens eines Mangels die Abnahme verweigert. Auf diese Folge weisen wir in der Meldung hin.

Erstellen oder passen wir im Rahmen eines Einzel-Fix oder des Fix-Pakets eine Barrierefreiheitserklärung an, legen wir sie auf Grundlage der Angaben des Kunden, einer Vorlage und der Prüfergebnisse als Entwurf an und veröffentlichen und verlinken sie erst nach Freigabe durch den Kunden. Ob und in welchem Umfang das BFSG für den Kunden gilt und ob die Erklärung inhaltlich zutrifft, prüfen wir nicht. Die inhaltliche Verantwortung und die Freigabe liegen beim Kunden. Texte wie Impressum und Datenschutzerklärung sind nicht Teil der Leistung.

10. Website-Erstellung

Die Website-Erstellung ist eine Werkleistung. Umfang, Seitenzahl, Funktionen und Zeitplan ergeben sich aus unserem individuellen Angebot. Hosting und Domain sind nicht im Angebotspreis enthalten, soweit nicht ausdrücklich vereinbart.

Auf der Website genannte Lieferzeiten (Basic in der Regel 5–6 Werktage, Business in der Regel 8–14 Werktage; Premium nach Angebot) sind unverbindliche Richtwerte. Sie beginnen, wenn alle vom Kunden zu liefernden Inhalte vorliegen und der Kunde den Designentwurf freigegeben hat, und enden mit der Bereitstellung der Website zur Abnahme. Verbindlich ist nur ein im Angebot ausdrücklich vereinbarter Termin. Liefert der Kunde Inhalte oder Freigaben später, verschiebt sich die Fertigstellung entsprechend.

Der Kunde liefert Texte, Bilder, Logos und sonstige Inhalte rechtzeitig. Er versichert, dass er die erforderlichen Rechte an diesen Inhalten besitzt (zum Beispiel Urheber- und Markenrechte sowie die Einwilligung abgebildeter Personen) und dass die Inhalte nicht gegen Rechte Dritter oder gesetzliche Vorschriften verstoßen. Er stellt uns von Ansprüchen Dritter frei, die auf von ihm gelieferten Inhalten beruhen, soweit er die Rechtsverletzung zu vertreten hat. Fehlen Inhalte, verwenden wir Platzhalter, die der Kunde vor Veröffentlichung ersetzt. Platzhalterbilder aus lizenzfreien Bildquellen stellen wir nur im Rahmen der jeweiligen Lizenz bereit.

Rechtstexte (Impressum, Datenschutzerklärung, AGB) erstellt der Kunde selbst oder lässt sie von einer fachkundigen Stelle erstellen. Wir binden sie technisch ein. Wir bauen barrierearm mit dem Ziel der WCAG 2.2 Stufe AA und prüfen die Website vor dem Start automatisch. Eine bestimmte Konformitätsstufe oder die Einhaltung des BFSG sichern wir nicht zu, soweit dies nicht ausdrücklich vereinbart ist.

Wir stellen die Website zur Abnahme bereit. Für die Abnahme gilt Ziffer 9 Absatz 3 entsprechend. Die Veröffentlichung der Website setzt die Freigabe des Kunden voraus.

Nach vollständiger Zahlung erhält der Kunde an der für ihn erstellten Website das einfache, zeitlich und räumlich unbeschränkte, übertragbare Recht, sie zu nutzen, zu ändern und zu veröffentlichen. Wiederverwendbare Bausteine, Vorlagen und Werkzeuge von Yanqiva bleiben unser Eigentum. Wir dürfen sie weiter verwenden. Schriften und Bibliotheken Dritter unterliegen deren Lizenzen (zum Beispiel SIL Open Font License). Wir dürfen die Website mit Zustimmung des Kunden als Referenz nennen.

Nach der Abnahme erhält der Kunde Support in Dauer und Umfang der gewählten Stufe: Basic 1 Monat mit Fehlerbehebung und bis zu 2 kleinen Änderungen, Business 4 Monate mit Fehlerbehebung und bis zu 1 Stunde kleiner Änderungen pro Monat, Premium 12 Monate mit Fehlerbehebung und bis zu 2 Stunden kleiner Änderungen pro Monat bei priorisierter Bearbeitung. Fehlerbehebung umfasst während der Support-Dauer auch Darstellungs- und Funktionsfehler, die durch neue Versionen gängiger Browser entstehen. Kleine Änderungen sind Anpassungen bestehender Seiten, etwa neue Texte, Bilder oder Öffnungszeiten; Stundenkontingente rechnen wir je angefangene 15 Minuten ab. Priorisierte Bearbeitung bedeutet, dass wir Premium-Anfragen vor Anfragen aus Basic und Business bearbeiten. Neue Seiten, neue Funktionen und Umgestaltungen sind nicht enthalten; wir berechnen sie nach vorheriger Aufwandsschätzung nach Aufwand. Nicht genutzte Kontingente verfallen am Ende des jeweiligen Support-Monats (gerechnet ab Abnahme). Support-Anfragen nehmen wir per E-Mail oder Kontaktformular entgegen. Ab Eingang der Anfrage geben wir innerhalb von 3 (Basic), 2 (Business) bzw. 1 Werktag (Premium) eine erste Rückmeldung; Werktage sind

Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage. Die Reaktionszeit betrifft die erste Rückmeldung, nicht die Erledigung. Abweichende Vereinbarungen im Angebot gehen vor. Mängelansprüche nach dem folgenden Absatz bestehen unabhängig von Dauer und Umfang des Supports; die Beseitigung von Mängeln wird nicht auf die Änderungskontingente angerechnet.

Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab Abnahme. Das gilt nicht für Ansprüche wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz und bei arglistig verschwiegenen Mängeln.

11. Yanqiva Pflege

Yanqiva Pflege umfasst die im Angebot beschriebenen Leistungen, insbesondere Hosting, technische Updates, Datensicherungen und Monitoring. Wir erbringen sie mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Eine ununterbrochene Verfügbarkeit schulden wir nicht. Geplante Wartungen kündigen wir nach Möglichkeit vorab an. Inhaltliche Änderungen der Website sind nicht enthalten, soweit nicht vereinbart; sie rechnen wir nach vorheriger Aufwandsschätzung nach Aufwand ab (75 € pro Stunde). E-Mail-Postfächer und die Domain sind ebenfalls nicht enthalten. Der Preis beträgt 39 € pro Monat, soweit im Angebot nichts anderes vereinbart ist; zur Mindestlaufzeit und Kündigung siehe Ziffer 7.

Soweit wir dabei personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeiten (zum Beispiel Server-Logs oder Formulareingaben von Website-Besuchern), schließen die Parteien vor Beginn einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Nach Vertragsende stellen wir dem Kunden die Dateien der Website auf Anfrage zur Verfügung.

12. Nutzungsrechte an Reports

Der Kunde erhält an Reports ein einfaches, unbefristetes Nutzungsrecht für eigene Zwecke.

13. Haftung

Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei Übernahme einer Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf) ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Für den kostenlosen Website-Check gilt die Haftungsregel in Ziffer 8 der Nutzungsbedingungen.

14. Datenschutz

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung.

15. Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz des Anbieters. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt.